Soluciones Test – Tema 2 Anexo II
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **b** — El art. 103.1 CE impone el sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho.
2. **c** — Los actos se presumen válidos salvo que en ellos se disponga otra cosa conforme al art. 39.1 LPAC.
3. **b** — La presunción de validez es *iuris tantum*, trasladando la carga probatoria de invalidez al impugnante.
4. **a** — Los actos se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento legal (art. 34 LPAC).
5. **b** — La motivación exige una sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho en los casos del art. 35 LPAC.
6. **b** — Las disposiciones que vulneren normas superiores o la CE son nulas de pleno derecho (art. 47.2 LPAC).
7. **a** — La reserva de ley reglamentaria es causa expresa de nulidad absoluta de la disposición (art. 47.2 LPAC).
8. **b** — La lesión de derechos fundamentales amparables provoca nulidad de pleno derecho (art. 47.1.a LPAC).
9. **b** — La incompetencia debe ser manifiesta por razón de materia o territorio (art. 47.1.b LPAC).
10. **c** — La incompetencia jerárquica no es nulidad radical porque admite convalidación posterior.
11. **b** — Los actos de contenido imposible o indeterminado son nulos de pleno derecho (art. 47.1.c LPAC).
12. **c** — Se exige una sentencia penal firme que determine la infracción penal (art. 47.1.d LPAC).
13. **b** — Prescindir de reglas esenciales de órganos colegiados o del procedimiento total causa nulidad (art. 47.1.e LPAC).
14. **b** — Composición, convocatoria, orden del día, quórum y votación son las reglas esenciales (art. 17 LRJSP).
15. **a** — Se exige la carencia de requisitos esenciales para adquirir la facultad o derecho (art. 47.1.f LPAC).
16. **b** — Adquirir compromisos de gasto sin crédito es causa de nulidad por norma con rango de ley.
17. **b** — Las resoluciones particulares no pueden vulnerar un reglamento, aunque emanen de órgano superior (art. 37 LPAC).

18. **b** — La anulabilidad es la regla y sanción general por infracción del ordenamiento (art. 48.1 LPAC).
19. **b** — La desviación de poder es una causa de anulabilidad del acto (art. 48.1 LPAC).
20. **b** — Los defectos formales solo anulan si impiden el fin o causan indefensión real (art. 48.2 LPAC).
21. **b** — Actuar fuera de plazo solo anula si la naturaleza del plazo es esencial o fatal (art. 48.3 LPAC).
22. **b** — La falta de abstención no invalida automáticamente salvo si la participación fue decisiva (art. 23.4 LRJSP).
23. **b** — El principio de conservación se denomina doctrinalmente *favor acti*.
24. **b** — La incomunicabilidad evita que la nulidad contagie trámites independientes (art. 49 LPAC).
25. **b** — Es obligatorio conservar actos y trámites cuyo contenido no habría variado (art. 51 LPAC).
26. **b** — La conversión aplica la categoría de un acto distinto y válido que contenga sus elementos (art. 50 LPAC).
27. **b** — Solo son convalidables los actos anulables; los nulos son insubsanables (art. 52 LPAC).
28. **b** — La convalidación produce efectos desde su fecha de realización como regla general (art. 52.1 LPAC).
29. **b** — La incompetencia jerárquica se convalida por ratificación del superior (art. 52.2 LPAC).
30. **b** — La falta de autorización se convalida otorgándola a posteriori el órgano competente (art. 52.3 LPAC).
31. **b** — El Título V de la LPAC distingue la revisión de oficio y los recursos administrativos.
32. **b** — Se fundamenta en el principio de eficacia y sometimiento a la ley del art. 103.1 CE.
33. **b** — Se reconoce en los arts. 4.1 y 53 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
34. **b** — El art. 110 LPAC impone límites por prescripción, equidad, buena fe o derechos.
35. **b** — La acción de nulidad es imprescriptible y ejercitable en cualquier momento (art. 106.1 LPAC).
36. **a** — La revisión de disposiciones nulas procede en cualquier momento, pero exclusivamente de oficio (art. 106.2 LPAC).
37. **a** — Se exige dictamen previo y favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo (art. 106 LPAC).
38. **b** — Procede la inadmisión directa si no hay causa de nulidad, falta fundamento o fue desestimada (art. 106.3 LPAC).

39. **b** — La anulación del reglamento no invalida los actos firmes dictados con anterioridad (art. 106.4 LPAC).
40. **b** — El plazo de caducidad/resolución es de seis meses (art. 106.5 LPAC).
41. **b** — A instancia de parte, el vencimiento del plazo produce silencio desestimatorio (art. 106.5 LPAC).
42. **a** — Iniciado de oficio, el transcurso de seis meses causa la caducidad del procedimiento.
43. **b** — La competencia para revisar actos nulos en ámbito local corresponde al Pleno corporativo.
44. **b** — La lesividad se exige para impugnar actos favorables que sean anulables (art. 107 LPAC).
45. **b** — La declaración de lesividad caduca a los cuatro años de dictado el acto (art. 107.2 LPAC).
46. **b** — Tras declarar la lesividad, hay dos meses para interponer la demanda contenciosa (art. 46.5 LJCA).
47. **b** — La revocación se limita a actos de gravamen o desfavorables dentro de la prescripción (art. 109.1 LPAC).
48. **b** — El art. 92.4 LPAP permite revocar autorizaciones patrimoniales por interés público sin indemnización.
49. **b** — La rectificación de errores procede en cualquier momento de oficio o a instancia (art. 109.2 LPAC).
50. **b** — Debe constar en el expediente, ser manifiesto/patente y no alterar el sentido del acto.